



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/168/2023
מס' בקשה: 6/313/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

בכר אלון חי

המבקש:
(הנתבע 3)

באמצעות ב"כ: עו"ד במברגר אברהם

נגד

1 מורדוכייב יפית

המשיבים:
(התובעים)

2 מורדוכייב אהרן

שניהם באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית

החלטה

לפני בקשת הנתבע 3 (להלן-"המבקש"), למחיקת התביעה על הסף (להלן-"הבקשה").
אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה, וכן בכתב התביעה
ובכתב ההגנה, מצאתי כי דין הבקשה להידחות, להלן נימוקיי:

הרקע לבקשה וטענות הצדדים בקצרה

1. הצדדים הם בעלי דירות בבית המשותף ברחוב רבי יוסי בן קיסמא 32 באלעד, הידוע
כחלקה 19 בגוש 5755 (להלן-"הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב משלושה
מבנים, בני שני אגפים כל אחד, ובסה"כ הוא מונה 42 יחידות דיור. לבית המשותף
נרשם תקנון מוסכם.

2. המבקש הוא אחד מהבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 26 בבית המשותף (להלן-
"המבקש"), ואילו המשיבים הם הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 27 בבית
המשותף (להלן-"המשיבים"). המבקש והמשיבים מתגוררים באגף מס' 2 במבנה מס'



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/168/2023
מס' בקשה: 6/313/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2, שבו 6 דירות.

3. בתאריך 2.3.2023, הגישו המשיבים תביעה נגד המבקש ונגד בעלי דירה נוספים, כאשר הסעד העיקרי המבוקש שבה הוא כי יינתן צו עשה לפיו המשיבים רשאים להרחיב את דירתם על גבי הגג המשותף, בכפוף לקבלת היתר מהרשויות המוסמכות. בכתב התביעה טענו המשיבים כי הבעלים של חמש מתוך שש דירות בבית המשותף מסכימים להרחבה, אך המבקש מסרב לכך, למרות הסכם שנחתם בין הצדדים בתאריך 15.12.2021 (להלן-"ההסכם"). עם זאת משיש בידם את הרוב הדרוש לפי חוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן-"חוק המקרקעין"), על-אף התנגדות המבקש, יש ליתן את הסעד המבוקש.

4. בתאריך 8.5.2023, הגיש המבקש את הבקשה שבכותרת, שבה נאמר בתמצית כי יש למחוק את התביעה שכן היא תוצר של מעשים פסולים שבצעו המשיבים בניגוד לחוק ובחוסר תום לב. עוד נטען בבקשה, כי המשיבים כבר החלו לבנות על הגג ולא חיכו להסכמות השכנים או לאישור הוועדה התכנונית, כל זאת בחריגות בנייה מהבקשה שהגישו לוועדה המקומית. משכך תביעתם נגועה בחוסר תום לב קיצוני, אשר יש בו כדי למנוע את המשך בירור ההליך, לרבות לשאלה ההסכמית שבין הצדדים. מה עוד שבפועל השתלטו המשיבים על שטח גדול והיעתרות לסעד המבוקש תביא לכך שהמשיבים ייהנו מכך שעשו עושר ולא במשפט. גם אם תתקבל טענתם לפיה קיים חוזה בין הצדדים, אין אפשרות כי יינתן למשיבים לבנות בניגוד לדין שכן מדובר בחוזה פסול בהתאם לסעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973 (להלן-"חוק החוזים"). בתאריך 10.5.2023, הגיש המבקש את כתב הגנתו וחזר על עיקרי הדברים שנכתבו בבקשתו, לרבות התייחסותו להסכם הנטען ולהסכמות השכנים להן טוענים המשיבים.

5. בתאריך 28.5.2023, הגישו המשיבים את תגובתם לבקשה, שבה נכתב בתמצית כי מחיקת תביעה היא חריג ויוצא דופן השמור למקרים קיצוניים שאינם חלים בענייננו. גם אם כל העובדות המופיעות בבקשתו יתקבלו ככתבן וכלשונו, אין אפשרות לקבל את בקשתו, שכן הסכמת המבקש להרחבת דירת המשיבים עוגנה בהסכם בכתב. התנהלותו של המבקש היא חסרת תום לב, שכן מלוא העבודות המבוצעות על ידי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/168/2023
מס' בקשה: 6/313/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשיבים הן בהתאם להנחיות הרשות המקומית.

דיון והכרעה

6. על פי הדין, בית המשפט ישתמש בסמכותו להורות על סילוק על הסף של תובענה, בזהירות רבה ובמקרים קיצוניים ויוצאי דופן, בהם ברור כי גם אם יוכחו מלוא הטענות בכתב התביעה, אין אפשרות של ממש כי התובע יוכל לקבל את הסעד המבוקש. (רע"א 1739/23 **אלד פלאנט בע"מ נ' זכאים מנסור**, בפסקה 12 (נבו 21.05.2023); ע"א 5634/05 **צוקית הכרמל פרויקטים נ' מיכה צח חברה לקבלנות** (נבו 4.6.07); רע"א 8524/10 **טיב הכרמל תעשיות (2002) בע"מ נ' פרימיוס קלאס בע"מ**, פסקה 6 (נבו, 31.1.2011); רע"א 410/11 **סלאום פיתוח והשקעות בע"מ נ' רו"ח ברדיצ'ב**, פסקה 34 (נבו, 3.10.2011); רע"א 661/17 **אלמשרק חברה לביטוח בע"מ נ' אלסנדוק (הקרן) אלפלסטיני לפיצוי נפגעי תאונות דרכים**, פסקה 4 (נבו 16.2.2017). כך, על פי הוראות תקנה 41 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט - 2018 (להלן – **"התקנות"**), שעניינה מחיקה על הסף, או מכוח תקנה 43 לתקנות שעניינה דחיית תביעה על הסף.

7. כלל דיוני נוסף הוא כי **"לצורך בירור טענות של סילוק תביעה על הסף, יש להניח כי העובדות הנטענות בתביעה הן עובדות מוכחות, ואין נתונות כשלעצמן במחלוקת. שלב ההכרעה בטענת הסף הדיונית אינו מאפשר ואינו מצריך הכרעה במחלוקות עובדתיות שעניינן אמור להתברר במשפט גופו"** (ע"א 9413/03 אלנקווה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים, פ"ד סב(4) 525, 548-549 (2008)).

8. משכך, בקשות לסילוק על הסף, כדי שתתקבלנה - מחייבות הצגת מצב דברים עובדתי ברור ובלתי שנוי במחלוקת, או לכל הפחות כזה המצריך בירור עובדתי מצומצם ביותר, ואשר המסקנה המשפטית האמורה להתקבל על בסיס אותו מסד עובדתי - היא ברורה וחד משמעית ומחייבת את סילוק התביעה על הסף.

9. מה עוד, שיש להבחין בין טענה מקדמית אמיתית, אשר ראוי שתיבחן תחילה ובמפוצל מהדיון בהליך גופו, לבין טענה הנושאת אומנם כותרת של **"מקדמית"**, אך איננה כזו ואינה יכולה להישמע ככזו. דוגמה לטענה מקדמית שיש לברר תחילה ובמפוצל מהדיון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/168/2023
מס' בקשה: 6/313/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהליך לגופו, היא טענת התיישנות אשר אף בעניינה, קובעת ההלכה הפסוקה, כי קיומו של צורך לבירור עובדתי, באופן החופף את הבירור העובדתי בהליך לגופו, יש לעשותו במסגרת ההליך גופו ואין לדון בו במסגרת הבקשה המקדמית (נא ראו לעניין זה: רע"א 6552/20 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' א.לוי השקעות ובניין בע"מ, (נבו 2.12.2020); רע"א 6770/01 קי.בי.ע. קבוצת בוני ערים בע"מ נ' מועצה אזורית באר טוביה ואח' (נבו 14.10.01); רע"א 4329/14 עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ' ברעז נכסים והשקעות בע"מ, בפסקה 9 (נבו 27.1.2015)).

10. טענות "מקדמיות", כשמן כן הן - כאלו שראוי להקדים ולדון בהן, בהיותן מבוססות על טענה משפטית ולמצער על טענות עובדתיות פשוטות להוכחה, שאינן חופפות את העובדות בהליך לגופו, וכך שדיון מוקדם בהן ייתר את הדיון בכל הסוגיות העובדתיות והמשפטיות נושא ההליך גופו. כך שבקשה מקדמית המצריכה בירור עובדתי, לא תידון בנפרד, אלא כחלק מההליך לגופו, משום שפיצול הדיון, רק יסרבל את ההליך, במיוחד כאשר הבירור העובדתי הנדרש בשלב הדיון המקדמי חופף לצורך ניהול ההליך העיקרי. דברים דומים אפשר אף ללמוד מתקנה 3 לתקנות, אשר מורה על ניהול ההליך בדרך שתביא לקידומו באופן ראוי והוגן.

11. **בענייננו**, עיקר טענתו של המבקש היא כי יש למחוק את התביעה מחמת התנהלותם חסרת תום הלב של המשיבים. במסגרת טענה זו, העלה המבקש העלה טענות עובדתיות משמעותיות, בדמות פעולות חסרות תום לב לכאורה, שמבצעים המשיבים בניגוד לדין, ואף תוך חריגה מהבקשה שהוגשה על ידם לוועדה המקומית.

12. בירור טענות עובדתיות אלו, לרבות בכל הקשור להסכמות שאר בעלי דירות להרחבה המבוקשת, לרבות בירור טענת הנתבעים 1-2 שאינם צד לבקשה שבכותרת, מצריך שמיעת ראיות ועדים, אשר בוודאי חלקם, חופפים למעשה להליך העיקרי עצמו. גם טענתו המשפטית לכאורה של המבקש, בקשר לחוסר תום ליבם של המשיבים ולכך שממילא אי אפשר יהיה להסכים לחוזה פסול בהתאם לחוק החוזים, היא טענה משפטית אשר משולבת בבירור עובדתי בדבר הבנייה שבוצעה ושתבוצע אל מול הסכמות בעלי הדירות וההיתר התכנוני - כאשר יודגש כי בשלב זה של ההליך, איני מביע את עמדתי בעניין זה לגופו של עניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/168/2023
מס' בקשה: 6/313/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. אני סבור כי יש מקום להכריע בשאלות מקדמיות במצבים שבהם שאלות אלה יכולות להכריע ולסיים את המחלוקות בתיק. אך כאשר מדובר בשאלות משפטיות השלוכות בשאלות עובדתיות, ובמיוחד משאין המבקש מסתפק רק בטענה משפטית, אלא מוסיף גם טענות עובדתיות המצריכות בירור שלפחות חלקו ממילא חופף לבירור העובדתי הנדרש להליך לגופו, הדרך היעילה היא לדון בכל השאלות בכפיפה אחת, שכן פיצול הדיון דווקא עלול להאריך את משך הטיפול בתיק (והשוו ע.מ 14-05-46602 מקסון ישראל בע"מ נ' פקיד שומה כפר סבא (10.5.2015); ע.מ 15-05-39344 חברת ון אבו אלעאפיה נ' פקיד שומה ת"א 4 (נבו 18.1.2017)).

14. לפיכך, הבקשה שלפניי היא אינה מסוג הבקשות המקדמיות הנופלות באותה קטגוריה מצומצמת של המקרים שבהם ראוי לדון בטענות מקדמיות ולא לבררן במסגרת ההליך גופו. משכך, ולאור האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה. יודגש כי אין בדחיית הבקשה, כדי לקבוע מסמרות או להביע עמדה כלשהי בקשר להליך לגופו.

15. בנסיבות העניין, ובהתאם לתקנה 53 לתקנות, אני מורה על חיוב המבקש בהוצאות הבקשה, ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי, בסך כולל של 1,200 ₪, אשר ישולמו על ידי המבקש למשיבים בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית בהתאם לסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום ההחלטה ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, י"ב סיון תשפ"ג, 01 יוני 2023, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח - תקווה